



Nr. 203 Kabinettsitzung vom 30. Oktober 1923, 17 Uhr

R 43 I/1388, Bl. 391–392 Durchschrift

Anwesend: Schmidt, Sollmann, Luther, Koeth, Brauns, Radbruch, Geßler, Höfle, Oeser, Graf von Kanitz; RSparKom. Saemisch; StS Kempkes; MinDir. Meissner, Kalle, von Brandt, Denhard, Schäffer, Grieser, Sitzler; Votr.LegR Ritter; MinR Kempner, Kiep, Weigert; Amtsrichter Warnecke; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

- 1. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den vorläufigen Reichswirtschaftsrat [...]*
- 2. Entwurf einer Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen.*
- 3. Entwurf einer Verordnung über Änderungen der Devisengesetzgebung.*
- 4. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung des Tabaksteuergesetzes. [...]*
- 5. Entwurf einer Verordnung über Ausfuhrdevisen. [...]*
- 6. Verordnung zur Einstellung der Zahlungen aus dem Reparation Recovery Act. [abgesetzt.]*
- 7. Entwurf einer Verordnung über das Schlichtungswesen.*
- 8. Entwurf einer Verordnung über Abänderung des Arbeitszeitgesetzes. [...]*
- 9. Entwurf einer Verordnung über Krankenhilfe bei den Krankenkassen. [...]*
- 10. Entwurf einer Verordnung über Ärzte und Krankenkassen. [...]*
- 11. Entwurf einer Verordnung über Vereinfachungen in der Sozialversicherung. [...]*
- 12. Entwurf einer Verordnung über Versicherungsträger in der Unfallversicherung. [...]*

In Abwesenheit des Herrn Reichskanzlers eröffnet und leitet der Reichsminister für Wiederaufbau die Sitzung ¹.

¹ Der Terminkalender weist aus, daß Stresemann um 17 Uhr eine Besprechung mit dem dt. Gesandte in der Schweiz Adolf Müller und um 18 Uhr mit seinem Amtsvorgänger Cuno hatte (BA: NL von Stockhausen 15).

1. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den vorläufigen Reichswirtschaftsrat^{1a} [...]

2. Entwurf einer Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen².

Der Reichswirtschaftsminister trägt die Grundzüge des Entwurfs vor³. Ministerialdirektor Dr. Schäffer (R.W.M.) erläutert die Vorlage im einzelnen.
Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu⁴.

-
- ^{1a} Die Verordnung bezweckte die Bildung von Fachausschüssen unter paritätischer Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Unterbau des Vorläufigen RWiR. Der VOEntw. berief sich auf die guten Erfahrungen mit den paritätischen Ausschüssen für die Außenhandelskontrolle, die seit deren Abbau fortgefallen waren. „Von allen beteiligten Wirtschaftskreisen aber ist der Wunsch geäußert worden, daß die Zusammenarbeit zwischen den Vertretern der einzelnen Wirtschaftsstufen und zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern unabhängig von den besonderen Aufgaben der Außenhandelskontrolle erhalten bleiben möge“ (R 43 I/1388, Bl. 395–397). Der Entw. sollte auf dem ordentlichen Gesetzgebungswege behandelt werden. Im RGBl. ist er nicht erschienen.
- ² Schon am 16.10.23 hatte der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller ein Rundschreiben an die Gruppen und Verbände herausgehen lassen, in dem Syndikus Reichert zur Kartellpolitik des RKab. erklärte: „Die kartellfreundlichen Äußerungen des Herrn Reichskanzlers Dr. Stresemann sind bekannt. Infolgedessen habe ich durch Besprechungen in den Ämtern mir darüber ein Bild zu machen versucht, was tatsächlich geplant ist. Dabei habe ich nun folgendes in Erfahrung gebracht: Es gibt eine kartellfeindliche Richtung im Kabinett, die auf ein Verbot der Neugründungen solcher Zusammenschlüsse hinsteuert. Es ist naheliegend, daß die großen Betriebsverwaltungen der Eisenbahn, der Post, aber auch andere Ministerien nicht ungern sehen würden, wenn diese Richtung im Kabinett den Sieg davontragen würde. Ein anderer Teil der Kabinettsmitglieder richtet sich im wesentlichen gegen die Auswüchse des Kartellwesens. Es wird versichert, daß auch der Kanzler auf diesem Standpunkt stehe.“ Dem Rundschreiben Reicherts schließt sich ein Bericht über den Inhalt der Kabinettsvorlage an, die demnächst erörtert werden solle (BA: R 13 I/202, Bl. 207). In weiteren Rundschreiben vom 20. und 24.10.23 war dieser Fragenkreis aus dem Blickwinkel der Kartellbefürworter erneut behandelt worden (BA: R 13 I/202, Bl. 197–198).
- ³ Der Entw. war dem StSRkei vom RWiM am 27.10.23 zugesandt worden. Er enthielt Richtlinien zum Einschreiten gegen Syndikate und Kartelle und sah in § 11 die Schaffung eines Kartellgerichts vor. ORReg. Grävell meinte zu dem Entw. im Referentengutachten, er sei zu milde und zu wenig bindend, so daß er wohl kaum den vom RK in dem Regierungsprogramm niedergelegten Absichten entspreche. „Wenn man auch nicht so weit zu gehen braucht, sämtliche Kartelle, Syndikate und dergleichen, soweit diese lediglich der Produktionsregelung und Preisbestimmung dienen, mit sofortiger Wirkung aufzulösen, wie selbst von ernsthaften Wirtschaftsführern befürwortet wird, so erscheint es doch unbedingt notwendig, daß den durchaus schädlichen Organisationen wesentlich schärfer entgegengetreten wird, als dies mit der vorgelegten Verordnung beabsichtigt ist. Grundsatz einer Verordnung gegen das Münzwesen [?] der Kartelle müßte meiner Meinung nach mindestens sein, daß alle die Gemeinwirtschaft und das Gemeinwohl schädigenden Abmachungen von vornherein verboten und strafbar sind. Der vorgelegte Entwurf sieht ein derartiges Verbot nicht vor, sondern regelt im wesentlichen nur das Verfahren, nach dem gewisse, gegenüber den Kartellen vorgebrachte Anklagen erledigt werden sollen“ (R 43 I/1201, Bl. 124–130). Demgegenüber bemerkte der RdI in einem Schreiben an den RWiM vom 2.11.23 zur Regelung des Kartellwesens, daß eine Beaufsichtigung und Kontrolle nur auf der Basis der bestehenden Gesetze stattfinden dürfe, „keinesfalls aber nach Maßgabe der jeweiligen Auffassung über ‚Gemeinwohl‘ und ‚Gesamtwirtschaft‘“ zu treffen sei. „Wenn dieser Grundsatz in der Verordnung über das Kartellwesen nicht gewahrt werden sollte, befürchtet der Reichsverband der Deutschen Industrie und seine Kartellstelle, daß das bisherige gedeihliche Zusammenarbeiten mit dem Reichswirtschaftsministerium im Interesse einer Bekämpfung von Auswüchsen im Kartellwesen stark gefährdet wird“ (R 43 I/1201, Bl. 134).
- ⁴ Die VO wurde am 2.11.23 ausgefertigt und in RGBl. I, S. 1069 ff. veröffentlicht. Daß bei Erlaß der VO die kartellfeindliche Richtung des RKab. den Sieg davongetragen habe, äußerte der Syndikus des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller Reichert in einem Rundschreiben vom 6.11.23. Gleichzeitig forderte er die Mitglieder des Vereins auf, Material zu übersenden, damit gegen die VO praktisch vorgegangen werden könne (BA: R 13 I/202, Bl. 175). Am 9.11.23 unterrichtete Reichert die Vereinsangehörigen über die Stellungnahme des RdI zur Kartell-VO vom 6.11.23, in der vor allem das Fehlen klarer Rechtsgrundlagen vermißt worden waren. Eine Rechtsunsicherheit wurde in dem Recht des RWiM und des REM gesehen, rechtsgültig geschlossene Verträge ohne Gewähr von Rechtsmitteln für die Betroffenen aufzuheben. „Präsidium und Vorstand schließen sich insbesondere der Auffassung der Kartellstelle [des RdI] an, daß weitaus die meisten Angriffe gegen die Kartelle als Folgewirkung von Abwehrmaßnahmen der letzteren gegen die allgemeinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, insbesondere die Währungszerrüttung, anzusehen sind und daß deshalb der größte Teil der Beschwerden mit einer Beseitigung dieser Schwierigkeiten, vor allem auf dem Währungsgebiete, behoben sein werde“ (BA: R 13 I/202, Bl. 171).

3. Entwurf einer Verordnung über Änderungen der Devisengesetzgebung ⁵.

Nachdem der Reichsminister der Finanzen einige Einwendungen gegen den Entwurf erhoben hatte, stimmte das Kabinett dem Entwurf zu, jedoch mit folgenden Maßgaben:

- a)
I Ziffer 1 des Entwurfs fällt fort ⁶,
- b)
III Ziffer 2 des Entwurfs fällt fort ⁷. Für den Warendurchgangsverkehr soll jedoch die Anschaffung von Devisen freigegeben werden,
- c)
in dem Entwurf soll noch dem Reichswirtschaftsminister eine allgemeine Ermächtigung zur Neufassung der Devisengesetzgebung erteilt werden ⁸.

4. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung des Tabaksteuergesetzes. [...]

5. Entwurf einer Verordnung über Ausfuhrdevisen. [...]

6. Verordnung zur Einstellung der Zahlungen aus dem Reparation Recovery Act. [abgesetzt.]

7. Entwurf einer Verordnung über das Schlichtungswesen ⁹.

Der *Reichsarbeitsminister* weist daraufhin, daß der Entwurf eingehend mit den in Frage kommenden Ressorts besprochen worden sei ¹⁰, und in den wesentlichen Punkten deren Zustimmung gefunden hätte. Ministerialdirektor Grieser (R.A.M.) erläuterte die Vorlage im einzelnen ¹¹. Das Kabinett stimmte der Vorlage zu ¹².

⁵ Mit dem Entw. sollte der Erwerb von Devisen leichter kontrollierbar gemacht werden (RWiM an StSRkei, 26.10.23; R 43 I/2446, Bl. 181–184).

⁶ Mit diesem Artikel sollte vor allem die Einschränkung der Goldauszeichnung des Einzelhandels aufgehoben werden.

⁷ Auch diese Ziffer sollte die Forderung nach fremden Zahlungsmitteln beim Verkauf nicht länger unterbinden.

⁸ S. die erneute Behandlung dieser VO in Dok. Nr. 215, P. 2.

⁹ Von P. 7 an waren alle TOP des Protokolls zusammengefaßt worden. Soweit erforderlich, waren Substantive und Prädikate hs. in den Plural gesetzt worden. Für TOP 7 ist die „Singular“-Fassung erhalten in R 43 I/2054, Bl. 389.

¹⁰ Bei Übermittlung des Entwurfs am 20.10.23 hatte StS Geib zu einer Besprechung im RArbMin. am 25.10.23, 10 Uhr eingeladen (R 43 I/2054, Bl. 383).

¹¹ Die Bestimmungen über das Schlichtungswesen, niedergelegt in der VO über Tarifverträge vom 23.12.18 (RGBl., S. 1456) und der DemobilmachungsVO vom 12.2.20 (RGBl., S. 218) hatten nur vorläufigen Charakter. Der Entwurf einer Schlichtungsordnung war bereits im März 1922 dem RT zugeleitet worden, der darüber im Juni 1922 beraten und sie dann dem Sozialausschuß zugeleitet hatte. Nach Ansicht des RArbMin. war eine baldige Verabschiedung nicht zu erwarten, jedoch plädierte er für einige jetzt auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vorzunehmende Änderungen der geltenden Bestimmungen: „Als besonders dringend sind anzusehen, eine starke Verminderung der Schlichtungsausschüsse und eine zweckmäßige Abgrenzung ihrer Bezirke, die Schaffung einer kleinen Zahl von Einrichtungen, die zwischen den Schlichtungsausschüssen und dem Reichsarbeitsministerium stehen und das Reichsarbeitsministerium entlasten, die Verminderung der Zahl der Beisitzer der Schlichtungsausschüsse, die möglichste Entlastung der Schlichtungsausschüsse von Einzelstreitigkeiten, die ihrer Natur nach vor die Gerichte gehören, und die Vereinfachung und Verbilligung des Verfahrens“ (R 43 I/2054, Bl. 383).

¹² Die VO wurde am 30.10.23 ausgefertigt und in RGBl. I, S. 1043 f. veröffentlicht.

- 8. Entwurf einer Verordnung über Abänderung des Arbeitszeitgesetzes. [...]**
- 9. Entwurf einer Verordnung über Krankenhilfe bei den Krankenkassen. [...]**
- 10. Entwurf einer Verordnung über Ärzte und Krankenkassen. [...]**
- 11. Entwurf einer Verordnung über Vereinfachungen in der Sozialversicherung. [...]**
- 12. Entwurf einer Verordnung über Versicherungsträger in der Unfallversicherung. [...]**

Zitierhinweis

Nr. 203 Kabinettsitzung vom 30. Oktober 1923, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 905–908 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D203>